

PHOTIFY

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI

Terms of Service

Versiyon 1.2

Yürürlük Tarihi: [Doldurulacak]

Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına Tabidir

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu | 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun | 6698 sayılı KVKK

ÖNSÖZ VE BEYAN

Photify uygulamasını kullanmadan önce işbu Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları'nı ("Sözleşme") dikkatlice okumanız önemle rica olunur. Uygulamayı kullanmaya başlamanız, hesap oluşturmanız veya bir etkinliğe katılmanız, bu Sözleşmenin tüm hükümlerini okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi gösterir.

BU SÖZLEŞMENİN KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, UYGULAMAYI KULLANMAYIN VE HESAP OLUŞTURMAYIN.

Photify, yapay zeka destekli yüz tanıma teknolojisi ile çalışan bir hizmet olduğundan, biyometrik verilerinizin işlenmesi söz konusudur. Bu kapsamda işbu Sözleşmeye ek olarak "Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası" (KVKK & GDPR Aydınlatma Metni) ile bağlı olduğunuzu kabul edersiniz.

MADDE 1 — TARAFLAR

İşbu Sözleşme, aşağıda bilgileri yer alan iki taraf arasında akdedilmiştir:

1.1 Platform

Unvan: [Şirket Unvanı — Kuruluş sonrası doldurulacak] ("Photify" veya "Platform")

MERSİS / Ticaret Sicil No: [Doldurulacak]

Adres: [Doldurulacak]

E-posta: info@photify.studio

Web: photify.studio

1.2 Üye

18 yaşını doldurmuş, fiil ehliyetine sahip, kendi rızası ile Photify'a kayıt olarak işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda onaylayan gerçek kişi ("Üye" veya "Kullanıcı").

MADDE 2 — KONU VE KAPSAM

2.1 İşbu Sözleşmenin konusu, Üye'nin Photify mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden ("Hizmet" veya "Hizmetler") yararlanma şartlarının belirlenmesi ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti amacıyla akdedilmiştir.

2.2 Photify, etkinlik fotoğraflarının yüz tanıma teknolojisi ile katılımcılara otomatik olarak iletilmesini sağlayan bir platformdur. Hizmet kapsamında: (a) etkinlik oluşturma ve yönetme; (b) fotoğraf yükleme ve depolama; (c) yapay zeka destekli yüz eşleştirme; (d) eşleşen fotoğrafların kullanıcıya sunulması; (e) ödeme ve fatura işlemleri sunulmaktadır.

2.3 Üye, işbu Sözleşmeye ek olarak Photify tarafından zaman zaman yayınlanacak olan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, Çerez Politikası, İptal ve İade Politikası ile diğer eklerin tüm hükümlerini de kabul etmiş sayılır.

MADDE 3 — TANIMLAR

Uygulama: Photify'ın iOS ve Android işletim sistemleri için sunduğu mobil uygulama yazılımı.

Web Sitesi: photify.studio alan adı ile alt alan adlarından erişilen Photify resmi web sitesi.

Mecralar: Uygulama, Web Sitesi ve Photify'ın hizmet sunduğu diğer dijital kanallar.

Hizmet: Photify tarafından Mecralar üzerinden sunulan tüm fonksiyon ve özellikler.

Etkinlik: Düğün, nişan, mezuniyet, doğum günü, kurumsal toplantı, festival vb. organizasyonlar.

Etkinlik Sahibi / Organizatör: Photify'da etkinlik oluşturan, fotoğraf yükleyen ve etkinliği yöneten yetkili Üye.

Katılımcı: Bir etkinliğe katılarak Photify üzerinden kendisine ait fotoğraflara erişen Üye.

Selfie / Yüz Referans Görüntüsü: Yüz eşleştirme işlemi için Üye tarafından paylaşılan kendi yüz görüntüsü.

Yüz Vektörü: Selfie'den çıkarılan, ham fotoğrafa geri çevrilemez sayısal temsil (face embedding).

İçerik: Üye veya Photify tarafından Mecralara yüklenen veya oluşturulan fotoğraf, video, metin, yorum dahil her türlü dijital içerik.

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

GDPR: Avrupa Birliği 2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü.

MADDE 4 — ÜYELİK ŞARTLARI VE HESAP OLUŞTURMA

4.1 — 18 Yaş Şartı. Photify'a yalnızca 18 yaşını doldurmuş, fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler üye olabilir. Üye, kayıt sırasında 18 yaşından büyük olduğunu açıkça beyan ve taahhüt eder. 18 yaş altı kişilerin Photify'ı kullanması yasaktır; tespit edilmesi halinde ilgili hesap derhal kapatılır ve veriler silinir.

4.2 — Doğru Bilgi. Üye, kayıt sırasında talep edilen bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz olarak vermekle yükümlüdür. Yanlış, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesinden doğan tüm sorumluluk Üye'ye aittir. Bilgilerin değişmesi halinde Üye, gecikmeksizin bilgilerini güncellemekle yükümlüdür.

4.3 — Hesap Güvenliği. Üye'nin hesap kullanıcı adı ve şifresinin gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye'nin hesabından gerçekleştirilen tüm işlemlerin hukuki ve cezai sorumluluğu Üye'ye aittir. Üye, hesabına yetkisiz erişim olduğunu fark ederse derhal Photify'ı bilgilendirmekle yükümlüdür.

4.4 — Hesabın Devredilemezliği. Üyelik haklarının üçüncü kişilere devredilmesi, satılması veya paylaşılması yasaktır. Üyelik kişiye özeldir ve yalnızca hesap sahibi tarafından kullanılabilir.

4.5 — Tek Hesap. Bir gerçek kişi yalnızca bir hesap oluşturabilir. Çoklu hesap oluşturulması durumunda Photify, ek hesapları herhangi bir bildirimde bulunmaksızın askıya alma veya silme hakkını saklı tutar.

4.6 — Doğrulama. Photify, üyelik aşamasında veya sonrasında SMS, e-posta veya diğer yollarla kimlik ya da iletişim bilgisi doğrulaması talep edebilir. Doğrulama sağlanamayan hesaplar askıya alınabilir.

MADDE 5 — YÜZ TANIMA TEKNOLOJİSİ VE BİYOMETRİK VERİ

5.1 — Hizmetin Doğası. Photify Hizmeti, yapay zeka destekli yüz tanıma teknolojisi ile çalışmaktadır. Üye, bu teknolojinin kullanımı için selfie/yüz görüntüsü vermeyi kabul eder. Yüz

görüntüsünden matematiksel bir yüz vektörü (face embedding) çıkarılır ve etkinlik fotoğraflarındaki yüzlerle eşleştirme bu vektör üzerinden gerçekleştirilir.

5.2 — Açık Rıza Şartı. Yüz görüntüsü ve yüz vektörü KVKK m.6 ve GDPR Article 9 anlamında özel nitelikli kişisel veri olduğundan, bu verilerin işlenmesi yalnızca Üye'nin AÇIK RIZASI ile mümkündür. Açık rıza, hesap oluşturma aşısında ayrı, granular bir ekranda alınır ve Üye dilediği zaman bu rızayı geri çekebilir.

5.3 — Açık Rızanın Geri Çekilmesi. Üye, biyometrik veri işlenmesine ilişkin açık rızasını dilediği zaman "Ayarlar > Gizlilik > Onaylarım" menüsünden veya kvkk@photify.studio adresine yazılı başvuru ile geri çekebilir. Açık rızanın geri çekilmesi ile birlikte:

- Üye'nin yüz vektörü ve yüz referans görüntüsü en geç 7 gün içinde silinir
- Geri çekme öncesinde gerçekleştirilmiş eşleştirme işlemleri geçerli kalır
- Yüz tanıma olmaksızın Hizmet'in tam fonksiyonel olarak kullanılması mümkün olmayacağından, hesabın temel işlevsellikleri sınırlanabilir

5.4 — Algoritma Hata Payı. Yapay zeka destekli yüz tanıma sistemleri kusursuz değildir. Photify, eşleştirme algoritmasının makul ölçüde doğru çalışması için gerekli özeni gösterir; ancak %100 doğruluk garantisi vermez. Yanlış eşleşme veya eksik eşleşme tespit edildiğinde Üye, durumun düzeltilmesini Uygulama içinden veya destek kanallarından talep edebilir.

5.5 — Otomatik Karar Verme. Yüz eşleştirme işlemi, yalnızca etkinlik fotoğraflarını size sunmak amacıyla yapılan bir matematiksel hesaplamadır; hukuki sonuç doğuran veya kişiyi önemli ölçüde etkileyen bir karar değildir. Manuel inceleme ve düzeltme imkanı her zaman mevcuttur.

5.6 — Yüz Verisinin Kullanım Sınırı. Photify, Üye'nin yüz vektörünü:

- YALNIZCA o Üye'nin etkinlik fotoğraflarıyla eşleştirilmesi için kullanır
- Reklam, profillemeye, davranışsal analiz veya pazarlama için kullanmaz
- Üçüncü taraflarla paylaşmaz, satmaz veya devretmez (yasal yükümlülük halleri hariç)
- Model eğitimi veya başka bir yapay zeka ürününün geliştirilmesi için kullanmaz

5.7 — Rıza Türlerinin Ayrıştırılması. Yüz tanıma özelliği, Üye'nin ayrı, granular ve özgür iradeyle verilmiş biyometrik veri açık rızasına tabidir. Bu açık rıza; pazarlama, reklam, kampanya, hedefleme, çerez/analitik takibi, üçüncü taraf SDK izlemesi (IDFA / App Tracking Transparency dahil), ticari elektronik ileti (e-posta, SMS, push) gönderimi ve sair amaçlarla işlenmesi söz konusu olabilecek rızalardan tamamen bağımsızdır.

Üye, biyometrik veri açık rızasını verirken pazarlama veya tracking onayı vermek zorunda değildir; bu rızalardan herhangi birini, diğerlerinden bağımsız olarak verebilir veya geri çekebilir. Pazarlama izinlerinin verilmemesi veya geri çekilmesi yüz tanıma özelliğinin kullanımını engellemez; aynı şekilde biyometrik rızanın geri çekilmesi pazarlama izinlerini ortadan kaldırmaz. Her rıza türünün detaylı kapsamı, hukuki dayanağı ve geri çekme yöntemi, Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası ile Çerez Politikası'nda açıklanmıştır.

5.8 — Alternatif Erişim ve Rıza Geri Çekme Sonrası Durum. Üye, biyometrik veri işleme açık rızasını her zaman geri çekebilir. Rızanın geri çekilmesi halinde yüz tanıma ile otomatik fotoğraf eşleştirme özelliği Üye için kullanılamaz hale gelir; mevcut yüz vektörü verisi Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası'nda belirtilen süreler içinde silinir.

Otomatik yüz eşleştirme kullanılamasa dahi Üye, mümkün olan hallerde aşağıdaki alternatif yöntemlerle hizmete erişim veya destek talebinde bulunabilir: (i) etkinliğe özgü etkinlik kodu veya davet bağlantısı ile manuel galeri erişimi; (ii) destek ekibine başvurarak kimlik doğrulama sonrası manuel fotoğraf paylaşımı talebi; (iii) etkinlik organizatörünün onayı ile doğrudan görsel teslimi.

Bu alternatiflerin teknik veya operasyonel olarak mümkün olmadığı haller Üye'ye açıkça bildirilir; hiçbir alternatifin sağlanamadığı durumlarda Üye'nin hesabını ve abonelik haklarını sonlandırma talep etme hakkı saklıdır.

Pazarlama, reklam, çerez/analitik takibi, ATT / IDFA veya ticari elektronik ileti izinlerinin verilmemiş olması veya geri çekilmesi yüz eşleştirme temel hizmetinin kullanımını etkilemez; bu izinlerin kapsamı ve sonuçları ilgili Politikalarda ayrıca açıklanmıştır.

MADDE 6 — ETKİNLİKLERDE TESADÜFEN GÖRÜNTÜLENEN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

6.1 Photify'ın yüz tanıma teknolojisi ile çalışması nedeniyle, etkinliklerde çekilen fotoğraflarda Photify'a kayıtlı olmayan veya etkinliğin doğrudan katılımcısı olmayan üçüncü kişilerin yüzleri tesadüfen yer alabilir.

6.2 — Organizatörün Sorumluluğu. Etkinlik Sahibi / Organizatör, etkinliğe katılan ve fotoğraflanacak kişiler bakımından KVKK ve sair mevzuat kapsamında gerekli aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmek ve gerekiyorsa açık rıza almakla sorumludur. Photify, bu yükümlülüğün yerine getirilmesinden sorumlu değildir.

6.3 — Photify'ın Tutumu. Photify, etkinlik fotoğraflarında tesadüfen kareye giren, sisteme kayıtlı olmayan üçüncü kişilerin yüz vektörlerini eşleştirme veritabanında tutmaz; yalnızca aktif Üye'lerin yüz vektörleri eşleştirme amacıyla işlenir.

6.4 — Üçüncü Kişi Şikayetleri. Etkinlik fotoğrafında yer alan ve görüntülenmesinden rahatsız olan kişiler, kvkk@photify.studio adresine başvurarak fotoğrafın yayından kaldırılmasını veya kendi yüzünün bulanıklaştırılmasını talep edebilirler. Bu tür talepler en geç 30 gün içinde, mümkün olduğunda daha kısa sürede sonuçlandırılır.

6.5 — Sorumluluk. Üye, kareye giren üçüncü kişilerin haklarına ilişkin doğacak uyuşmazlıklarda Photify'ı tüm taleplerden ari kılmayı taahhüt eder. Photify, bu durumdan kaynaklanan zararlardan, kendi kusuru bulunmadığı sürece sorumlu tutulamaz.

MADDE 7 — ÜYE'NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1 Üye, Hizmet'i bu Sözleşme ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

7.2 Üye, yüklediği fotoğraf ve videoların:

- Telif haklarına sahip olduğunu veya yetkili lisansı bulunduğunu
- Kişilik haklarını ihlal etmediğini
- Kareye giren kişilerin gerekli onaylarına sahip olduğunu
- Yasalara, ahlaka ve kamu düzenine aykırı olmadığını
- Hakaret, küfür, taciz, ayrımcılık, nefret söylemi içermediğini
- Müstehcen, şiddet veya çocuk istismarı içeriği barındırmadığını
- Üçüncü kişilerin marka, ticari sır veya gizli bilgilerini ihlal etmediğini

7.3 Üye, Hizmet'i:

- Yetkisiz veri toplamak, ayıklamak (data mining, scraping) veya botla erişmek
- Sahte hesap oluşturmak veya başkasının kimliğini taklit etmek
- Sistem güvenliğini tehdit eden virüs, zararlı kod, exploit kullanmak

- Tersine mühendislik yapmak, kaynak kodu çıkarmaya çalışmak
- Hizmet'in normal işleyişini engelleyecek aşırı yük (DoS) oluşturmak
- Spam göndermek, zincir mesaj yaymak
- Kullanıcı bilgilerini izinsiz toplamak
- Hizmet'i ticari, hukuki veya etik dışı amaçlarla kullanmak
- Photify'ın markasını veya itibarını zedeleyici davranışlarda bulunmak

için kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4 Üye, Photify çalışanlarına, destek personeline veya diğer Üyelere yönelik taciz, hakaret, tehdit veya ayrımcı davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder.

7.5 Üye, yukarıdaki yükümlülöklere aykırı her türlü davranıştan kaynaklanan tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder ve Photify'ı bu kapsamdaki taleplerden ari kılar.

MADDE 8 — FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1 — Photify'a Ait Haklar. Mecralar üzerindeki tüm yazılım, tasarım, marka, logo, ticari unvan, ticari görünüm, veritabanı, algoritma ve diğer fikri mülkiyet hakları Photify'a aittir veya Photify lisans hakkı çerçevesinde kullanmaktadır. Üye'ye yalnızca işbu Sözleşme süresince sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez bir kullanım lisansı verilmektedir.

8.2 — Üye İçeriklerinin Mülkiyeti. Üye'nin Mecralar'a yüklediği fotoğraf, video ve diğer içeriklerin telif hakkı Üye'ye veya gerçek hak sahibine ait kalmaya devam eder. Photify, bu içerikler üzerinde mülkiyet iddiasında bulunmaz.

8.3 — Photify'a Verilen Sınırlı Lisans. Üye, Mecralar'a yüklediği içerikler bakımından Photify'a; yalnızca Hizmet'in sunulması, depolanması, görüntülenmesi, eşleştirilmesi, indirilebilmesi ve etkinlik içinde paylaşımı amacıyla kullanılmak üzere; süresi Hizmet'in sunulduğu döneme bağlı, dünya genelinde geçerli, ücretsiz, alt lisans verme hakkı içeren sınırlı bir kullanım lisansı verir. Bu lisans, içeriğin Photify tarafından reklam veya pazarlama amaçlı kullanılması hakkını kapsamaz; bu tür kullanımlar için Üye'nin ayrı yazılı onayı alınır.

8.4 — Lisansın Kapsamı Dışı. Photify, Üye içeriklerini:

- Reklam veya pazarlama amaçlı (Üye'nin ayrı onayı olmaksızın) kullanmaz
- Üçüncü taraflara satmaz veya devretmez
- Yapay zeka modeli eğitimi için kullanmaz
- Etkinlik dışındaki kişilere göstermez

8.5 — İçeriğin Silinmesi. Üye, kendisine ait içerikleri Uygulama içinden istediği zaman silebilir. Etkinlik Sahibi'nin yüklediği toplu içerikler için silme talebi destek kanallarından iletilebilir.

8.6 — Hak İhlali Bildirimi. Bir içeriğin telif hakkınızı veya başka bir hakkınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız ihlal@photify.studio adresine başvurarak "Notice and Takedown" prosedürü kapsamında bildirimde bulunabilirsiniz. Photify, hak ihlali oluşturan içerikleri en geç 7 iş günü içinde inceler ve gerektiğinde kaldırır.

MADDE 9 — HİZMET BEDELLERİ VE ÖDEME

9.1 — Ücretlendirme. Photify'ın temel hizmetleri ücretsiz olarak sunulabilir; bazı premium özellikler veya etkinlik paketleri ücretli olabilir. Geçerli ücretler, paket içerikleri ve ödeme koşulları Uygulama ve Web Sitesi üzerinden duyurulur.

9.2 — Ödeme Yöntemi. Ödemeler, BDDK lisanslı ve PCI-DSS uyumlu ödeme hizmeti sağlayıcısı (örn. İyzico) üzerinden kredi kartı, banka kartı veya alternatif ödeme yöntemleri ile gerçekleştirilir. Photify, kart bilgilerinizi saklamaz; kart bilgileri doğrudan ödeme sağlayıcısına iletilir.

9.3 — Vergiler. Belirtilen ücretler aksi açıkça yazılmadıkça KDV dahildir. Yurt dışı kullanıcılar için yerel vergiler farklı olabilir.

9.4 — Fatura. Vergi mevzuatı çerçevesinde Üye'ye e-fatura veya e-arşiv fatura düzenlenir. Üye, fatura için doğru bilgi vermekle yükümlüdür.

9.5 — Ödeme Aksaklığı. Ödeme alınamaması, kart reddi veya iptali durumunda Photify, ücretli hizmete erişimi askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar.

9.6 — Otomatik Yenileme (Abonelik). Abonelik bazlı bir paket satın aldıysanız, abonelik dönem sonunda otomatik olarak yenilenir. Otomatik yenilemeyi dilediğiniz zaman "Ayarlar > Abonelik" menüsünden iptal edebilirsiniz; iptal edilen abonelik mevcut dönem sonunda sona erer ve sonraki dönem için ücretlendirilmezsiniz.

9.7 — Fiyat Değişiklikleri. Photify, hizmet ücretlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Aktif aboneliklere ilişkin fiyat değişiklikleri, en az 30 gün önceden Üye'ye bildirilir; Üye fiyat değişikliğini kabul etmediği takdirde aboneliğini ücretsiz olarak iptal edebilir.

9.8 — Satın Alma Tiplerinin Sınıflandırılması. Photify üzerinde sunulan ücretli ürün ve hizmetler aşağıdaki ana kategorilerde sınıflandırılmıştır:

- **Premium Abonelik:** Aylık veya yıllık periyotta otomatik yenilenen, gelişmiş özelliklere erişim sağlayan paket.
- **Uygulama İçi Dijital Kredi (Photi Kredi vb.):** Uygulama içinde belirli özelliklerde kullanılmak üzere önceden satın alınan, tek seferlik tüketilebilir dijital birim.
- **Etkinlik Paketi:** Belirli bir etkinlik için tek seferlik satın alınan, fotoğraf yükleme/saklama kapasitesi ve eşleştirme limitleri içeren paket.
- **App Store / Google Play Üzerinden Yapılan Uygulama İçi Satın Almalar (IAP):** iOS veya Android uygulaması üzerinden, ilgili platformun ödeme altyapısı kullanılarak yapılan abonelik, kredi veya tek seferlik satın almalar.
- **Web Üzerinden B2B / Organizatör Paketleri:** photify.studio web sitesi üzerinden, kurumsal müşteriler veya etkinlik organizatörleri için sunulan, özel sözleşme şartlarına tabi olabilen paketler.

Her satın alma tipinin kapsamı, kullanım koşulları ve iade prosedürü İptal ve İade Politikası'nda detaylı olarak düzenlenmiştir.

9.9 — App Store ve Google Play Üzerinden Yapılan Satın Almalar. iOS uygulaması üzerinden gerçekleştirilen aboneliği, kredi veya tek seferlik satın almalar Apple App Store'un, Android uygulaması üzerinden gerçekleştirilen satın almalar ise Google Play'in ödeme altyapısı, satış koşulları ve iade politikası çerçevesinde yürütülür. Bu satın almalarda:

- Abonelikler kullanıcının Apple ID veya Google hesabı üzerinden yönetilir; otomatik yenilenir ve iptal işlemleri ilgili platformun ayarları üzerinden yapılır.
- Photify, platform üzerinden tahsil edilen ödemelerde doğrudan iade yapma yetkisine sahip olmayabilir; iadeler öncelikle ilgili platformun iade prosedürüne tabidir.

- Üye, Photify destek kanalları üzerinden iade sürecinde yönlendirme ve makul yardım talep edebilir.

App Store ve Google Play üzerinden yapılan satın almalara ilişkin detaylı iade ve iptal kuralları, Photify İptal ve İade Politikası'nda düzenlenmiştir.

MADDE 10 — CAYMA HAKKI, İPTAL VE İADE

10.1 — Cayma Hakkı. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca tüketiciler, dijital içerik veya hizmet satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahiptir. Ancak; "tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler" ve "elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler" bakımından cayma hakkı sınırlı olabilir.

10.2 — Hizmet Tüketimi Halinde. Etkinlik oluşturma, fotoğraf yükleme, eşleştirme gibi hizmetler kullanılmaya başlandıktan sonra cayma hakkı, tüketilmeyen kısım için geçerlidir. Tamamen tüketilmiş hizmetler için iade yapılmaz.

10.3 — İade Talebi. Cayma hakkını veya iade talebini kullanmak isteyen Üye, satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde info@photify.studio adresine veya Uygulama içi destek kanalına başvurur. Talep en geç 14 gün içinde değerlendirilir; uygun bulunması halinde iade Üye'nin ödeme yöntemine 14 gün içinde yapılır.

10.4 — İade Yapılmayacak Haller. Aşağıdaki hallerde iade yapılmaz:

- Hizmet tamamen tüketildiyse (örn. etkinlik tamamlanmış, fotoğraflar dağıtılmış)
- Üye, yetkisiz kullanım veya Sözleşme ihlali nedeniyle hesabını kaybetmişse
- Hizmet promosyon veya hediye olarak verildiyse
- Cayma süresi dolduysa

10.5 — Hesap Silme. Üye, hesabını dilediği zaman Uygulama içinden veya yazılı talep ile silebilir. Hesap silme işleminden ayrı olarak, ödeme iadesi için Madde 10.3 kuralları uygulanır.

MADDE 11 — HESABIN ASKIYA ALINMASI VE FESİH

11.1 — Photify'ın Fesih Hakkı. Photify, aşağıdaki hallerde Üye'nin hesabını önceden bildirim yapmaksızın askıya alabilir veya feshedebilir:

- İşbu Sözleşme'nin esaslı ihlali
- Yasalara aykırı içerik yüklemesi
- Sahte hesap oluşturma veya kimlik taklidi
- Hizmet altyapısına zarar verme girişi
- Diğer Üye'lere veya çalışanlara taciz
- Ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeme
- Photify'ın güvenlik tedbirlerini delme girişi
- Yetkili makamlardan gelen yazılı talep

11.2 — Bildirim ve Savunma Hakkı. Photify, mümkün olduğu hallerde feshe ilişkin gerekçeyi Üye'ye bildirir ve Üye'nin savunma yapmasına imkan tanır. Acil ve önemli güvenlik riskleri halinde bildirim sonradan yapılabilir.

11.3 — Üye'nin Fesih Hakkı. Üye, hiçbir gerekçe göstermeksizin dilediği zaman hesabını silerek Sözleşme'yi feshedebilir. Aktif ücretli abonelikler bakımından mevcut ödeme dönemi tamamlanır; iade durumu Madde 10 hükümlerine tabidir.

11.4 — Fesih Sonrası Etki. Fesih halinde:

- Üye'nin Hizmet erişimi sonlandırılır
- Kişisel veriler KVKK ve GDPR Aydınlatma Metni'nde belirtilen sürelerle uygun olarak silinir veya anonim hale getirilir
- Yasal saklama yükümlülüğü olan veriler ilgili yasal süre boyunca tutulmaya devam eder
- Tarafların fesih öncesi tahakkuk etmiş hak ve yükümlülükleri saklı kalır

11.5 — Yeniden Kayıt. Photify tarafından feshedilen Üye'nin aynı veya farklı bilgilerle yeni hesap oluşturması yasaktır.

11.6 — Uygulama İçi Hesap Silme Akışı. Üye, hesabını dilediği zaman doğrudan uygulama içinden "Ayarlar > Hesap > Hesabımı Sil" menüsü üzerinden, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ek bir destek talebi gerektirmeksizin silebilir. Bu akış Apple App Store Guideline 5.1.1(v) ve emsal mevzuat uyarınca her zaman aktif olarak sunulur.

Hesap silme işlemi, yalnızca hesabın pasifleştirilmesi anlamına gelmez. Hesap silindiğinde:

- Yasal saklama zorunluluğu bulunmayan kişisel veriler silinir veya geri dönüştürülemez biçimde anonim hale getirilir.
- Biyometrik veriler (selfie ve yüz vektörü) en geç 7 gün içinde silinir.
- Hesap ve kimlik bilgileri en geç 30 gün içinde üretim ortamından kaldırılır; yedeklerden silinme süresi 90 günü geçmez.
- Vergi, fatura ve ilgili yasal saklama yükümlülüğü bulunan veriler, mevzuatın öngördüğü süreler boyunca erişimi sınırlandırılmış biçimde saklanmaya devam eder.
- Aktif ödeme ve abonelikler bakımından uygulama mağazası (App Store / Google Play) üzerinden gerçekleştirilmiş satın almaların iptal işlemi, ilgili platform üzerinden ayrıca yapılır; hesap silme tek başına abonelik iptali sonucu doğurmayabilir.

Veri kategorilerinin ayrıntılı silinme süreleri, yedek silme prosedürleri ve yasal saklama yükümlülüklerine ilişkin detaylar Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası'nda düzenlenmiştir.

MADDE 12 — KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

12.1 Üye'nin kişisel verileri, Photify tarafından KVKK, GDPR ve sair mevzuat çerçevesinde işlenir. İşleme detayları, hukuki dayanaklar, saklama süreleri ve veri sahibi hakları, Photify'ın yayımladığı "Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası" belgesinde detaylı olarak açıklanmıştır. İşbu Politika belgesi, Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

12.2 — Biyometrik Veri Açık Rızası. Yüz tanıma teknolojisi ile çalışan Hizmet kapsamında işlenen biyometrik verilerin (yüz görüntüsü, yüz vektörü) işlenebilmesi için Üye'nin ayrı, açık ve özgür iradeyle verilmiş rızası gereklidir. Açık rıza, hesap oluşturma akışında ayrı bir ekranda alınır ve dilediği zaman geri çekilebilir.

12.3 — Veri Sahibi Hakları. Üye, KVKK Madde 11 ve GDPR Articles 15-22 kapsamındaki haklarını kvkk@photify.studio adresinden veya Uygulama içi başvuru kanalından kullanabilir.

12.4 — Veri Güvenliği. Photify, kişisel verilerin korunması için sektör standardı teknik ve idari tedbirleri uygular (AES-256 şifreleme, TLS 1.3, rol bazlı erişim, sızma testi, vs.).

MADDE 13 — SORUMLULUK SINIRLAMASI

13.1 — "Olduğu Gibi" İlkesi. Hizmet, Photify tarafından makul özen gösterilerek "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" sunulmaktadır. Photify, Hizmet'in kesintisiz, hatasız veya belirli bir amaca uygun olacağını garanti etmez.

13.2 — Yüz Tanıma Doğruluğu. Yapay zeka destekli yüz tanıma sistemleri, görüntü kalitesi, ışık koşulları, açı, yaş değişikliği gibi faktörlere bağlı olarak hata yapabilir. Photify, eşleştirme algoritmasının makul doğruluk oranı ile çalışması için gerekli özeni gösterir, ancak %100 doğruluk garantisi vermez. Yanlış veya eksik eşleşmelerden doğacak rahatsızlıklardan, kullanıcı tarafından makul süre içinde bildirim yapılması ve hatanın düzeltilmesi imkanının sağlanması koşuluyla, Photify yalnızca kendi kusuru oranında sorumlu olur.

13.3 — Üçüncü Taraf Hizmetleri. Photify; AWS, İyzico, Netgsm, Apple, Google gibi üçüncü taraf altyapı sağlayıcılarının kesintilerinden, hatalarından veya hizmet kalitesinden, kendi kusuru bulunmadığı sürece sorumlu değildir.

13.4 — Üye İçeriği. Üye'lerin yüklediği içeriklerin doğruluğu, hukuka uygunluğu veya kalitesi Photify'ın kontrolünde değildir. Photify, Üye içeriklerinin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir.

13.5 — Mali Sorumluluk Sınırı. Photify'ın İşbu Sözleşme'den doğan toplam mali sorumluluğu, Üye'nin son 12 (oniki) ay içinde Photify'a ödediği toplam ücret ile sınırlıdır. Photify, dolaylı, sonuçsal, cezai veya özel zararlardan; kâr kaybı, veri kaybı, iş fırsatı kaybından sorumlu değildir.

13.6 — Yasal Hakların Saklılığı. İşbu Madde, tüketicinin korunmasına ilişkin emredici hukuk hükümleri ile Photify'ın kasıt veya ağır kusurundan doğan sorumluluğu sınırlamaz.

MADDE 14 — TAZMİNAT (INDEMNIFICATION)

14.1 Üye, aşağıdaki hallerden kaynaklanabilecek her türlü talep, dava, zarar, masraf ve makul avukatlık ücreti bakımından Photify'ı, çalışanlarını, yöneticilerini, ortaklarını ve iştiraklerini ari kılmayı (tazmin etmeyi) taahhüt eder:

- Üye'nin İşbu Sözleşme'yi ihlali
- Üye'nin yüklediği içeriğin üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi
- Üye'nin yasalara aykırı davranışları
- Üye'nin Photify ile ilişkisinden faydalanarak başka kişilere verdiği zararlar
- Üye'nin etkinlik organizatörü sıfatıyla katılımcılardan gerekli onayları almaması

14.2 Photify, kendisine yöneltilen taleplerin savunulmasını üstlenme hakkını saklı tutar; bu durumda Üye, Photify ile makul ölçüde işbirliği yapar.

MADDE 15 — MÜCBİR SEBEPLER

15.1 Doğal afet, deprem, sel, salgın hastalık, savaş, iç karışıklık, terör eylemi, grev, lokavt, hükümet kararı, internet altyapı kesintisi, siber saldırı, AWS/üçüncü taraf altyapı kesintisi, elektrik kesintisi gibi tarafların makul kontrolü dışındaki olaylar mücbir sebep sayılır.

15.2 Mücbir sebep süresince edimin geç ifa edilmesi veya hiç ifa edilememesi nedeniyle taraflar birbirine karşı sorumlu tutulamaz.

16.3 Mücbir sebep 30 günden uzun sürerse, etkilenen taraf Sözleşme'yi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

MADDE 16 — SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

16.1 Photify, işbu Sözleşme'yi tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Önemli değişiklikler en az 30 gün önceden e-posta ve uygulama içi bildirim ile Üye'ye duyurulur.

16.2 Üye, değişiklikleri kabul etmediği takdirde hesabını kapatarak Sözleşme'yi sonlandırabilir. Bildirim sonrası Hizmet'i kullanmaya devam eden Üye, değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

16.3 Açık rıza gerektiren değişikliklerde (örn. biyometrik veri işleme amacının değişmesi) yeniden açık rıza alınır.

MADDE 17 — BİLDİRİM VE İLETİŞİM

17.1 Taraflar arasındaki bildirimler, Üye'nin kayıt sırasında verdiği e-posta adresi, telefon numarası veya Uygulama içi bildirim mecrası üzerinden gerçekleştirilir.

17.2 E-posta veya Uygulama içi bildirim ile yapılan iletişim yazılı bildirim yerine geçer.

17.3 Üye, iletişim bilgilerini güncel tutmakla yükümlüdür. Eski/yanlış iletişim bilgileri nedeniyle bildirimlerin ulaşmamasından Photify sorumlu değildir.

17.4 Photify'a yapılacak bildirimler info@photify.studio adresine veya kayıtlı şirket adresine yapılır.

MADDE 18 — DEVİR

18.1 Üye, işbu Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülüklerini Photify'ın yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere devredemez.

18.2 Photify, hak ve yükümlülüklerini, herhangi bir bildirim veya onay gerektirmeksizin grup şirketlerine veya halefine devredebilir; birleşme, devir, satın alma gibi yapısal değişikliklerde Sözleşme yeni Photify lehdarına devrolur.

MADDE 19 — KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Üye, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Photify'ın kendi sistemlerinde tuttuğu elektronik kayıtların, log kayıtlarının, server kayıtlarının, e-posta yazışmalarının ve veritabanı kayıtlarının; HMK Madde 193 anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Photify'ı yemin teklifinden ari kıldığını ve işbu hükmün delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 20 — UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

20.1 İşbu Sözleşme'nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanır.

20.2 İşbu Sözleşme'den doğan veya doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Çağlayan) Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

20.3 — Tüketici Hakları Saklı. Tüketici sıfatına haiz Üye'ler bakımından; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un emredici hükümleri saklı olup, Üye'nin yerleşim yeri tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemesine başvuru hakkı bu Sözleşme ile sınırlanmaz.

20.4 — AB Kullanıcıları. AB'de yerleşik tüketiciler, kendi yerleşim yerlerindeki tüketici otoritelerine başvuru hakkına sahiptir; bu hak işbu Sözleşme ile sınırlanmaz.

MADDE 21 — ELEKTRONİK İLETİŞİM VE TİCARİ İLETİ ONAYI

21.1 Üye, Hizmet ile ilgili işlem bildirimlerinin (sipariş onayı, fatura, bilgilendirme, güvenlik uyarısı vb.) elektronik posta, push bildirim ve/veya SMS yoluyla gönderilmesini kabul eder. İşlemsel iletişim için ayrıca onay gerekmez.

21.2 — Ticari İleti. Pazarlama, kampanya, reklam içerikli ticari iletiler ise 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve İleti Yönetim Sistemi (İYS) kuralları çerçevesinde, yalnızca Üye'nin açık onayı alınarak gönderilir. Üye, açık onayını dilediği zaman İYS üzerinden veya Uygulama ayarlarından geri çekebilir.

21.3 Üye, elektronik imza, tıklama onayı, parmak izi veya yüz tanıma ile gerçekleştirilen onayların; HMK ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında geçerli, bağlayıcı bir irade beyanı oluşturduğunu kabul eder.

MADDE 22 — BÜTÜNLÜK (SEVERABILITY)

İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, hukuka aykırılığı veya uygulanamazlığı, Sözleşme'nin geri kalan hükümlerinin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez. Geçersiz hüküm, mümkün olduğu ölçüde ilk hükmün ekonomik amacına en yakın geçerli bir hüküm ile ikame edilir.

MADDE 23 — TAM ANLAŞMA

İşbu Sözleşme; Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, Çerez Politikası, İptal ve İade Politikası ve sair eklerle birlikte taraflar arasındaki tam anlaşmayı oluşturur ve önceki tüm yazılı veya sözlü anlaşmaların yerine geçer.

MADDE 24 — YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Üye tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve taraflardan birinin Sözleşme'yi feshedeceği tarihe kadar yürürlükte kalır. Üye, Sözleşme'yi onaylamakla işbu Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümleriyle bağlı kalmayı kabul ettiğini beyan eder.

Photify — Anılarınız güvende, fotoğraflarınız doğru kişiyle.

© 2025 Photify | Tüm hakları saklıdır